

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 181 del 29/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 78 del 29/03/2023

OGGETTO: *“Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia”* -
Impegno di spesa e contestuale liquidazione degli oneri istruttori e degli oneri per sopralluogo relativi alla richiesta nulla-osta all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Viabilità e Trasporti - Servizio Regolazione circolazione stradale - Concessioni - Catasto strade - SIT.-
LOTTO CIG: **IMPEGNO:** 104 e 105 **Cap. 58 – Cod. 0102103**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 112 del 26.10.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'“Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia”, redatto dall'Ing. Francesco Rania, per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in € 166.147,49 per lavori a base d'asta, € 2.952,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 30.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-i lavori sono eseguiti su strada provinciale, pertanto, occorre acquisire apposito nullaosta dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Viabilità e Trasporti - Servizio Regolazione circolazione stradale - Concessioni - Catasto strade - SIT;

-a tal fine è stata trasmessa specifica pratica alla Provincia di Catanzaro sulla piattaforma informatica GEIS acquisita con n° 2022-328;

Preso atto che la pratica medesima è stata accolta favorevolmente e dunque bisogna inserire - esclusivamente sul portale telematico - le ricevute sia degli oneri istruttori che degli oneri di sopralluogo, nonché l'allegato disciplinare tecnico debitamente firmato per accettazione;

Considerato che, pertanto, per perfezionare il nullaosta provinciale, necessita il pagamento della somma di € 226,23 a titolo di oneri istruttori ed € 226,23 a titolo di oneri per sopralluogo;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di:

- ✓ € 226,23 a titolo di oneri istruttori, potrà farsi fronte sull'impegno 104 del Cap. 58 - Cod. 0102103 del bilancio corrente in corso di formazione;
- ✓ € 226,23 a titolo per sopralluogo, potrà farsi fronte sull'impegno 105 del Cap. 58 - Cod. 0102103 del bilancio corrente;

Precisato che i predetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sulla piattaforma pagoPA, presente sul portale ufficiale dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e non potranno essere cumulati bensì distinti per causale ed importo;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di dare atto che, per perfezionare il nullaosta provinciale, necessita il pagamento della somma di € 226,23 a titolo di oneri istruttori ed € 226,23 a titolo di oneri per sopralluogo, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Viabilità e Trasporti - Servizio Regolazione circolazione stradale - Concessioni - Catasto strade - SIT;
2. di impegnare la somma di:
 - ✓ € 226,23 a titolo di oneri istruttori, potrà farsi fronte sull'impegno 104 del Cap. 58 - Cod. 0102103 del bilancio corrente in corso di formazione;
 - ✓ € 226,23 a titolo per sopralluogo, potrà farsi fronte sull'impegno 105 del Cap. 58 - Cod. 0102103 del bilancio corrente;a favore dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Viabilità e Trasporti - Servizio Regolazione circolazione stradale - Concessioni - Catasto strade - SIT;
3. **di precisare che i predetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sulla piattaforma pagoPA, presente sul portale ufficiale dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e non potranno essere cumulati bensì distinti per causale ed importo;**
4. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nel modo seguente:
 - ✓ € 226,23 a titolo di oneri istruttori, potrà farsi fronte sull'impegno 104 del Cap. 58 - Cod. 0102103 del bilancio corrente in corso di formazione;
 - ✓ € 226,23 a titolo per sopralluogo, potrà farsi fronte sull'impegno 105 del Cap. 58 - Cod. 0102103 del bilancio corrente;
5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso; di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 58 – Cod. 0102103 del bilancio corrente in corso di formazione.
Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

